

1500445-79.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... inicialmente negou o delito de tráfico, no entanto, após breve análise em seu aparelho de telefone celular, foi constatada atividade ilícita por ele exercida, razão pela qual o acusado confessou o tráfico de drogas, indicando onde estariam os entorpecentes. Por fim, disse que foram localizadas na residência 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500445-79.2020.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081431/2020 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 10743741 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 830/20/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2081431 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 830/20/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2081431 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 830/20/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2081431 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 830/20/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2081431 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 830/20/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2081431 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 830/20/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

HELIO DOS SANTOS FILHO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" § 1º, II do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a)

CP(Denúncia)

Data da Audiência:

11/05/2022

Em 11 de maio de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu HELIO DOS SANTOS FILHO, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Marlene Maria Garcia OAB 247333/SP. Ainda, encontravam-se

na sala de reunião virtual as testemunhas Thiago Dias Peres (Policial Civil) e Sandro Andrade Rainha (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu HELIO DOS SANTOS FILHO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput e § 1º, da Lei 11.343/06 - "Lei de Drogas" c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, eis que, no dia 27 de março de 2020, por volta das 16h45, na Rua Casemiro Martins Siqueira, nº 158, Residencial Mantovani, nesta cidade e Comarca de Tatuí, supostamente guardava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 05(cinco) porções de Cannabis sativa L, entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, com peso bruto aproximado de 05 gramas, 22(vinte e duas) porções cocaína, com peso bruto aproximado de 17,3 gramas, e 1(uma) "muda" de Cannabis sativa L cultivada em um vaso, sem autorização e em de acordo com determinação legal e regulamentar, além de 01 tesoura, 01 balança de precisão, 01 aparelho de telefone celular e, finalmente, da importância de R\$ 174,00 (Cento e Setenta e Quatro Reais) em dinheiro. Segundo consta da Denúncia, em investigações anteriores, policiais civis receberam informação dando conta de que o acusado estava traficando drogas no município, bem como que armazenava os entorpecentes em sua residência e fazia uso de uma motocicleta para realizar a entrega das drogas aos usuários. Assim é que a D. Autoridade Policial representou ao Poder Judiciário pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão domiciliar na residência do réu e de autorização de acesso ao conteúdo de eventual aparelho de telefone celular apreendido durante a diligência. Durante o cumprimento do supracitado Mandado, os policiais encontraram HELIO na sala do imóvel, oportunidade em que examinaram o aparelho de telefone celular do acusado, cujo conteúdo indicava a prática delitiva. Instado, o réu negou a prática do crime. No entanto, em momento posterior, admitiu informalmente a traficância, bem como indicou aos agentes da polícia judiciária o local onde guardava e mantinha as drogas em depósito para posterior entrega ao consumo de terceiros. Na sequência, os Agentes Públicos efetivaram buscas na residência, logrando êxito em encontrar 22(vinte e duas) porções de cocaína, 05(cinco) porções de "maconha" e 1(uma) "muda" de "maconha" plantada em um vaso, drogas que pertenciam ao réu e eram destinadas à narcotraficância, além de 01(uma) tesoura e 01(uma) balança de precisão e, finalmente, a quantia de R\$ 174,00 (Cento e Quarenta Reais) em dinheiro, proveniente do tráfico de drogas. O réu foi notificado (fl. 235) e apresentou Defesa Prévia (fl. 240), após o que, por Decisão prolatada no dia 05 de maio de 2022, a Denúncia foi recebida (fls. 246/248). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 -

"Lei de Drogas" e, finalmente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Folha de Antecedentes à fl. 262, bem como Certidão de Distribuição Criminal à fl. 88. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido acusatório merece ser julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos seguintes termos.

I - Da Parcela IMPROCEDENTE: Pois bem, a denúncia imputa ao acusado a prática do crime de tráfico e de cultivo de plantas destinadas à preparação de entorpecentes, eis que, juntamente com as substâncias psicotrópicas apreendidas na residência de HELIO, fora localizada, ainda, uma suposta muda de Cannabis sativa L cultivada em um vaso. Ocorre que, após ser submetida a exame pericial, referida planta não fora identificada como sendo alguma daquelas substâncias listadas na Portaria SVS/MS 344/1998, conforme se depreende do laudo de fls. 135/139. Assim, considerando que a planta cultivada pelo réu não se tratava, efetivamente, de substância entorpecente, não restou comprovada a materialidade do delito tipificado no artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", sendo, desta forma, de rigor a absolvição do acusado da imputação de cultivar plantas destinadas à preparação de entorpecentes, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II - Da parcela PROCEDENTE: No mais, o pedido acusatório comporta acolhimento, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de drogas, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 04/06), pelo auto de constatação preliminar (fl. 07/08), pelo laudo de exame pericial em substâncias entorpecentes (fls. 135/138) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu HELIO DOS SANTOS FILHO, em solo policial (Termo de Interrogatório à fl. 14), disse ser usuário de maconha e admitiu a posse das substâncias entorpecentes apreendidas e sua residência, bem como confessou a prática do tráfico de drogas. Contou que exercia a traficância por aproximadamente 04(quatro) meses, e que adquiriu as drogas na cidade de Boituva, no bairro Novo Mundo, para posterior revenda nesta cidade de Tatuí. Finalmente, relatou que a maioria das vendas eram realizadas através de contato telefônico. Em Juízo (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que é usuário de maconha e apontou onde estava a droga na estante. A maconha era para seu próprio consumo mas a cocaína era destinada a venda e quanto ao dinheiro, cem reais era do seu salário e o restante era da venda da droga. Tem 22 anos. Depois desses fatos não foi processado novamente. Não tem passagem anterior e teve uma passagem na vara da infância e juventude, mas não foi para fundação. Trabalha como chapeiro a noite e de dia descarrega água. Não tem filhos. Mora com seus irmãos e namorados. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que o réu admitiu a prática delitiva, confissão que resta corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, senão vejamos. Prosseguindo, a testemunha Thiago Dias Peres, Policial Civil, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 02), disse que exerce as funções de policial civil lotado na Delegacia de Polícia deste Município de Tatuí, bem como que investiga a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Contou que receberam informações de que determinada pessoa de prenome HELIO estaria exercendo o comércio ilícito de entorpecentes e, para tanto, fazia uso uma motocicleta de baixa cilindrada para realizar a entrega das drogas. Relatou que, diante de tais informações, deram início às investigações contra HELIO e constataram que, de fato, o acusado comercializava cocaína, armazenando as drogas em sua residência, localizada na Rua Casemiro Martins Siqueira, 158, Bairro Mantovani. Asseverou que levaram os fatos ao conhecimento da D. Autoridade Policial que, por sua vez, representou ao Poder Judiciário para a expedição de Mandado de Busca e Apreensão na residência do réu, bem como para que fosse concedida autorização para o acesso ao conteúdo de eventual aparelho de telefonia celular apreendido durante a diligência, representação que fora acolhida por esta 1ª Vara Criminal. Contou que, no dia 27 do mês de março de 2020, deram cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, sendo que, na oportunidade, HELIO se encontrava na sala do imóvel, e não ofereceu resistência.

Relatou que, instado, o acusado inicialmente negou o delito de tráfico, no entanto, após breve análise em seu aparelho de telefone celular, foi constatada atividade ilícita por ele exercida, razão pela qual o acusado confessou o tráfico de drogas, indicando onde estariam os entorpecentes. Por fim, disse que foram localizadas na residência 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha, 01 (uma) uma árvore pequena aparentando ser "maconha", 01 balança de precisão pequena e a quantia de R\$ 174,00 (Cento e Setenta e Quatro Reais), além de uma motocicleta que HELIO utilizava para a entrega das drogas. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que tinham informações de que o no endereço ocupado pelo réu havia comercio de drogas e entrega através de uma moto. Conseguiram uma busca e a realizaram o período da tarde. No interior do imóvel estava Helio que inicialmente negou os fatos, mas a ordem permitia o acesso ao telefone do réu que continha mensagens acerca do comercio de drogas. Depois encontraram os outros entorpecentes e o réu acabou por confessar o trafico. Tinha tanto a informação de trafico, como o de um eventual procurado de nome Juninho que estaria escondido no local. Acredita que depois desse fatos houve uma outra busca nesta casa, o réu ali se encontrava, mas um dos indivíduos teria assumido o comercio ilícito. Convergindo em mesmo sentido, tem-se o depoimento do Guarda Civil Municipal Sandro Andrade Rainha, testemunha responsável por prestar auxílio ao policial civil Thiago Dias Peres em suas investigações. Emsede policial (Termo de Depoimento à fl. 03), Sandro corroborou integralmente a versão de sua colega de guarnição. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que houve informações acerca da pratica de trafico por um individuo de prenome Helio, e que o fazia no endereço onde houve a abordagem. Tinha informação ainda que o réu dava abrigo para um foragido da policia. Foram cumprir uma busca no local, analisaram o celular do réu constatando-se que ele fazia a mercancia e ele acabou por confessar o trafico. O réu fazia uso de um tipo de droga e não aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos agentes, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelas rés, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos do policial civil e do guarda civil municipal responsável pelas investigações que resultou na localização dos entorpecentes apreendidos nos autos, os quais narraram, em uníssono e verossimilmente, que recaíam sobre o réu notícias de que ele praticava o crime de tráfico de drogas, o que os levaram a iniciar as investigações

contra o acusado, as quais resultaram positivas, eis que, na residência do réu, foram encontradas 05(cinco) porções de Cannabis sativa L e 22(vinte e duas) porções cocaína, entorpecentes que seriam comercializados pelo acusado; 02) o laudo pericial de fls. 135/137, o qual concluiu que os materiais mencionados no item I (as 05 porções de maconha) e II (as 22 porções de cocaína) do referido laudo pericial tratam-se de entorpecentes listados na Portaria SVS/MS 344/98 como droga ilícita, 3) as circunstâncias do caso concreto, destacando-se a forma de acondicionamento das drogas, individualmente embaladas em pedaços de plástico incolor, prontas para o comércio, além do fato de, na residência de HELIO, serem encontrados apetrechos destinados ao preparo das drogas em porções e, finalmente, 4) a confissão do réu. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das porções de entorpecentes apreendidas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo das rés de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 01) a forma de acondicionamento das substâncias, embaladas em porções individualizadas, prontas para serem comercializadas; e 02) a não apreensão de apetrechos destinados ao uso das drogas, a obviar quaisquer dúvidas porventura existentes de que os entorpecentes pudessem se destinar ao consumo pessoal do réu. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC

15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida

Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se fazem presentes a elementares do tipo penal infringido pelo acusado e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 – guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo à dosimetria da pena a lhe ser imposta. Na primeira fase da dosimetria, atenta às diretrizes gerais traçadas no artigo 59 do Código Penal e as específicas dispostas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis ao acusado, razão pela qual deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja, 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa. Na segunda fase, em razão do entendimento firmado do verbete nº 231 da Súmula de Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicar as circunstâncias atenuantes relativas à confissão espontânea e à menoridade relativa, eis que a pena se encontra em seu patamar mínimo e a aplicação das atenuantes resultaria na sanção intermediária abaixo do mínimo legal. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutela do pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, presentes na integralidade os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena,

notadamente em razão do quantum da pena imposta nesta oportunidade, a primariedade do réu e, por fim, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas em relação a ele. Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas na razão de uma hora por dia de condenação, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Nos termos do artigo 44, §4º, do Estatuto Repressor, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos, iniciando-se o cumprimento da reprimenda corporal no regime inicial já fixado, a saber: o aberto. Ad argumentandum tantum, nada obstante a gravidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito que causa demasiado desassossego à ordem pública, consigno que a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em hipóteses como a dos autos seguem o recente entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus nº 596.603, onde se estabeleceu diretrizes que devem ser observadas durante a aplicação da pena em casos de tráfico privilegiado. Finalmente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta, pois, prejudicada a concessão do sursis penal, do artigo 77 do Estatuto Repressor. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu HELIO DOS SANTOS FILHO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e b) prestação pecuniária; e 2) absolver o acusado da imputação de infringência à norma penal do artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. DEFIRO o apelo em liberdade, na medida em que o réu permaneceu solto durante toda a ação penal, não sobrevivendo razões que possam reclamar a imposição da medida extrema, destacando-se, ainda, que, nesta oportunidade, o acusado foi condenado a penas restritivas de direitos, espécie de sanção penal incompatível com o cárcere provisório. Sem prejuízo, destruam-se os entorpecentes apreendidos, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c/c o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do valor apreendido em favor da União (R\$ 174,00), eis que restou comprovado que a quantia é proveniente do tráfico de drogas. Em relação a motocicleta Yamaha/YBR150 Factor E, placas FYL3429, considerando que o réu não ora surpreendido efetuando o transporte da droga, libere-se esta e eventuais bens apreendidos em favor de seu legítimo proprietário, independente de custas, devendo os objetos serem reclamados dentro de 90(noventa) dias a contar do Trânsito em Julgado desta decisão. Decorridos, in albis, encaminhem-se para destruição, haja vista o baixo valor econômico dos bens frente aos ônus ao erário decorrentes de eventual leilão. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total da pena de multa e, na sequência, intime-se o sentenciado para pagamento em 10(dez) dias. Oportunamente, expeçam-se Guias de Recolhimento e arquivem-se os autos. Pela Defensora do acusado foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque o próprio réu manifestou desinteresse no recurso. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação ao(a) réu e determino a certificação do trânsito em julgado, tão logo decorrido o prazo para recurso do Ministério Público, então expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários em favor do patrono nomeado (fls. 236), os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse do próprio réu. Saem os presentes intimados". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes

intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA